# R3.11 Droit des contrats et du numérique

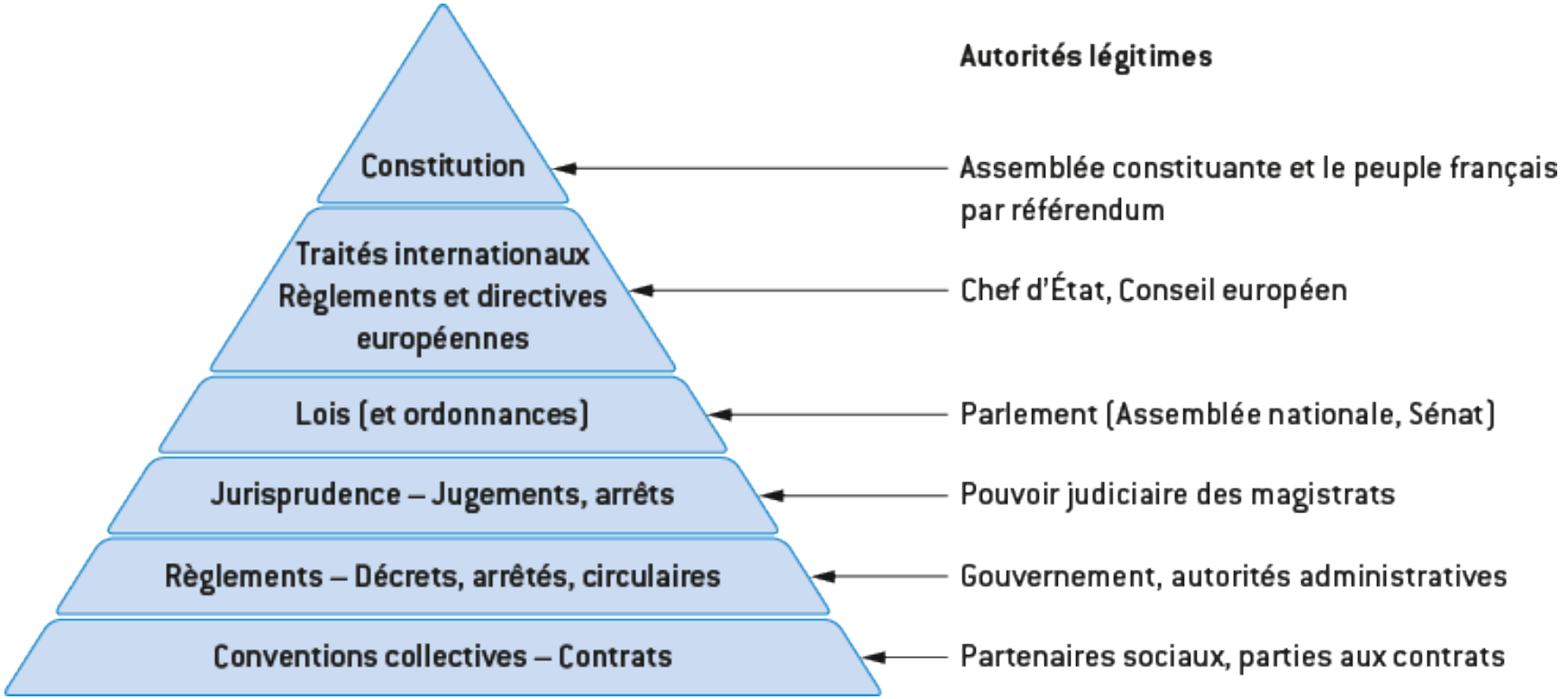
Thème 2 – les sources du Droit

Séance 1 : La Constitution

Séance 2 : Le Droit International

Séance 3 : Le Droit européen

# Pourquoi étudier les sources du Droit ?



# 1. La Constitution

# A votre avis, les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses

1. Le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel indirect
2. On ne peut pas être Président de la République plus de deux fois consécutivement, mais si ce n’est pas consécutif c’est possible (Vrai)
3. Le Président ne peut pas mettre fin aux fonctions de premier ministre. Il doit attendre que celui-ci présente sa démission (Vrai)
4. C’est le Président de la République et non le premier ministre qui choisit qui seront les ministres (Faux)

Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur : lien

# A votre avis, les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses

5. C’est le gouvernement et non le Président de la République qui détermine la politique de la nation
6. Il est possible d’être ministre et d’exercer une fonction ou un métier à côté.
7. Les députés et les sénateurs sont élus au suffrage universel direct.
8. Un député ne peut pas être poursuivi pour ses opinions, même s’il est raciste, antisémite, homophobe…

# A votre avis, les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses

9. Les députés ne peuvent pas être arrêtés et emprisonnés, même quand ils ont commis des délits. On doit attendre la fin de leur mandat pour faire appliquer leurs peines.
10. La constitution ne peut en aucun cas être modifiée
11. En cas d'intervention militaire, le Parlement est généralement informé après que l'intervention ait eu lieu, pas avant.
12. Le Président peut être destitué par le Parlement, quel que soit le motif, si la majorité des deux tiers des membres est d'accord.

# La Constitution

- La Constitution définit les institutions de l’État et organise leurs relations. En France, par exemple, la Constitution définit les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, le rôle du président de la République…

- La Constitution en vigueur aujourd’hui en France est celle qui a donné naissance à la Vème République. Elle date du 4 octobre 1958.

# La Constitution

- La Constitution de la Ve République est fondée sur une séparation souple des pouvoirs (l'exécutif peut dissoudre l'Assemblée nationale, qui, elle-même, peut renverser le Gouvernement), par opposition aux régimes présidentiels fondés sur une séparation stricte des pouvoirs (l'exécutif n'a pas le pouvoir de dissoudre le législatif, lequel ne peut renverser l'exécutif).

# Devinette : que protègent les CRS dans cette photo ?


CONSEIL CONSTITUTIONNEL
1er ARR.
RUE DE RICHELIEU
RUE DE RICHELIEU
GENDARMERIE
GBRAVO

Qu’est-ce que le Conseil Constitutionnel ? Lien

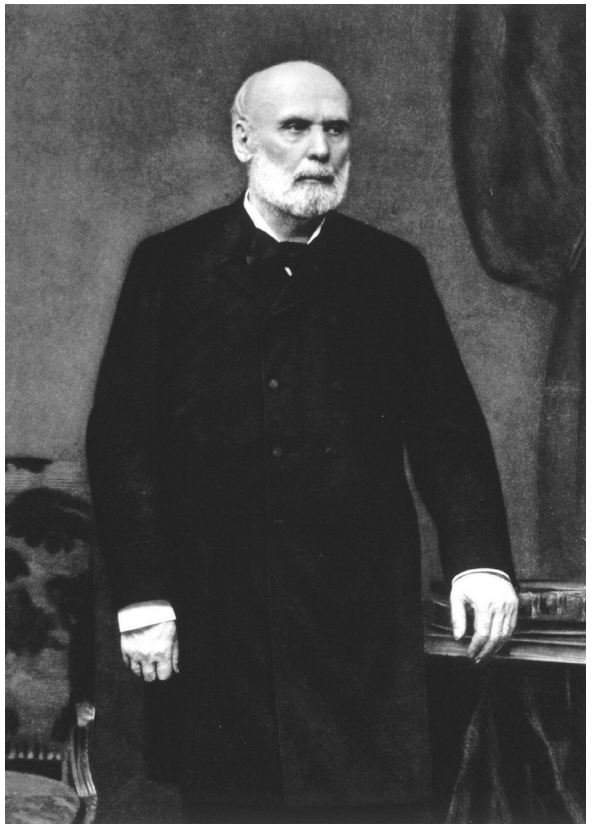
Qui sont ses membres ? lien

# Le Conseil Constitutionnel

- Le Conseil Constitutionnel est l’institution chargée de veiller sur le fait que les lois votées par le Parlement respectent bien le bloc de constitutionnalité.

- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf membres :
  - Trois nommé.es par le Président de la République
  - Trois nommé.es par le Président du Sénat
  - Trois nommé.es par le Président ou la Présidente de l’Assemblée Nationale

# Quel est le point commun entre toutes ces personnes ?









Qu’est-il arrivé aux constitutions précédentes ? lien

Quelles sont les principales critiques que certains font à l’encontre de la constitution ?
lien

# La Constitution

- Certains reprochent à la Vème République d'accorder encore trop de pouvoirs au Président de la République au détriment du Parlement. On parle d'hyper-présidentialisme.

- Plus récemment, on lui reproche de ne pas avoir permis d'éviter l'instabilité des gouvernements qui était le problème principal de la IVème République.

- Pour ces raisons, plusieurs personnalités politiques sont favorables à un changement de constitution, et prônent la création d'une VIème République.

# La Constitution

- Il est à noter, toutefois, qu’il est possible de modifier la Constitution, on parle de révision de la constitution. La Constitution de la Vème République en a connu de nombreuses depuis ces débuts.

Les révisions de la Constitution : lien

Devinette :
L’Assemblée Nationale est trop petite pour accueillir les sénateurs, et le Sénat est trop petit pour accueillir les députés.
Alors, on les met où quand on veut les réunir ?

La réponse : lien

La dernière révision en date :
l’inscription dans la constitution de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

Vidéo1, vidéo2

# La Constitution

- Pour qu’une révision de la Constitution soit adoptée, il faut réunir l’ensemble des membres du Parlement (Assemblée Nationale + Sénat) au Congrès au Château de Versailles.

# Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

- Cette phrase provient de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, d’accord. Mais que dit la suite de cet article ?

  - La réponse : lien

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : lien

# La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

- Cette phrase fait partie :
  - De la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
  - De la Constitution de la Vème République de 1958
  - De la Charte de l’égalité entre les sexes de 2004
  - Du préambule de la Constitution de 1946
  - La réponse : lien

Le préambule de la Constitution de 1946 : lien

# Quelle règle est obligatoire aujourd’hui, selon la Charte de l’environnement aujourd’hui ?

- A. Tout le monde doit trier ses déchets
- B. L’Etat doit veiller à ce que la fabrication des produits industriels respectent l’environnement
- C. Les pesticides dangereux pour l’environnement sont interdits
- D. L’Etat doit veiller à ce que chaque écolier ait des cours de sensibilisation à l’environnement

La Charte de l’environnement : lien

La censure de la loi Duplomb par le Conseil Constitutionnel : lien

# La Constitution

- La Constitution fait partie d'un bloc de textes appelés bloc de constitutionnalité, dans lequel on retrouve également
  - La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
  - Le préambule de la Constitution de 1946
  - La charte de l'environnement de 2004.

- Ces textes consacrent un certain nombre de droits et libertés fondamentales (droit de propriété, liberté d'expression, de culte, liberté de la presse, droit d'obtenir un travail, droit à l'éducation…)

# Fin de la séance

Questitution, le jeu interactif sur la Constitution française : lien

# 2. Le Droit International

Le cas du traité sur la pollution plastique : lien

# Qu’est-ce qu’un traité international ?

- Un traité international est conclu quand deux ou plusieurs pays souhaitent collaborer ensemble pour résoudre des problèmes ou intensifier leurs relations.

- Il y a des traités pour lutter contre la criminalité, pour préserver l’environnement, des traités commerciaux…

# La négociation des traités

L’accord entre l’Iran et les Etats-Unis sur les armes nucléaires : lien












il,
elle,
??

# La ratification des traités internationaux

- L’Article 53 de la Constitution impose que les traités internationaux soient ratifiés par la Parlement, c’est-à-dire approuvés par le Parlement, pour entrer en vigueur en France.

- Le Parlement vote, en cas d’approbation, une loi appelée loi de ratification.

# Beaucoup de traités internationaux ont également pour objectif de préserver la paix entre les pays

- Charte des nations Unies : lien
- Traité de l'Atlantique Nord : lien
- Les conventions de Genève : lien
- Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires : lien

# Un pays a-t-il le droit de faire la guerre à un autre pays ?

- A. Oui, si c’est pour défendre l’honneur de son peuple
- B. Oui, si la guerre est faite « proprement », c’est-à-dire dans le respect des conventions de Genève
- C. Non, sauf s’il s’agit pour lui de se défendre
- D. Non, un point c’est tout

- La bonne réponse (Art.51 de la Charte des Nations Unies) : lien

# Légitime défense ou pas ?

1. La guerre menée par la Russie en Ukraine

2. La guerre menée par Israël à Gaza

Que risque un pays s’il entre en guerre sans respecter une de ces deux conditions ?

# Les juridictions du Droit International

- Les deux juridictions du droit international :
  - La Cour Internationale de Justice : elle juge les états
  - La Cour Pénale Internationale : elle juge les personnes

La Cour Internationale de Justice : lien

# Les juridictions du Droit International

- **La Cour Internationale de Justice** :

- La Cour internationale de justice (CIJ) est une institution judiciaire de l'Organisation des Nations unies (ONU).

- Elle a pour mission de régler, en application des traités internationaux, les litiges qui sont portés à sa connaissance par les États (différends frontaliers par exemple). Ses arrêts sont obligatoires.

Qu’est-ce que la CPI ? lien

# Les juridictions du Droit International

- **La Cour Pénale Internationale :**

- La Cour pénale internationale (CPI) mène des enquêtes et, le cas échéant, juge les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale : génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime d'agression.

# Les juridictions du Droit International

- **La Cour Pénale Internationale :**

- La CPI n’est pas une institution de l’ONU, mais du traité de Rome. Elle n’est pas reconnue par autant de pays (lien)

- Les crimes qu’elles jugent doivent être commis par un ressortissant d'un État qui la reconnait ou sur le territoire d'un État qui la reconnait.

# Vrai ou Faux ?

1. Un dirigeant Russe peut être poursuivi pour des crimes de guerre commis en Ukraine.

2. S’il lui arrive de voyager aux Etats-Unis, il pourra se faire arrêter.

3. S’il lui arrive de voyager en Mongolie, il pourra se faire arrêter.

Poutine arrive en Mongolie malgré un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale : lien

# Vrai ou Faux ?

1. Un dirigeant Israélien peut être poursuivi pour des crimes de guerre commis en Palestine

2. S’il se rend en France, il pourra se faire arrêter

3. S’il se rend en Chine, il pourra se faire arrêter

Nethanyahou visé par un mandat d'arrêt international : lien

Israël : Benyamin Netanyahou pourra finalement circuler librement en France : lien

Pourquoi les dirigeants des pays concernés ne sont-ils pas déjà arrêtés ?

Le Droit International est-il mort ? lien

# 3. Le Droit de l’Union Européenne

Connaissez-vous les pays membres de l’Union Européenne ? lien

Les institutions de l’Union Européenne : lien

Connaissez-vous les institutions de l’Union Européenne ? lien

# Les institutions de l’UE

- Le Conseil Européen :

- Il est composé des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres, il définit les grandes orientations de l’UE.

- Les membres du Conseil Européen : lien

# Les institutions de l’UE

- La Commission Européenne :

- la Commission européenne a pour principale fonction l'initiative des textes de loi.

- Elle propose également chaque année le budget de l'UE et peut sanctionner un Etat membre ou une entreprise qui ne respecterait pas ces derniers.

- Elle est composée de **27 commissaires** (un par Etat membre) nommés pour cinq ans, dont sa présidente.

- Qui est qui dans la dernière commission ? lien

# Les institutions de l’UE

- Le Parlement Européen :

- Elu au suffrage universel direct tous les cinq ans (les dernières élections ont eu lieu en juin 2024), le Parlement européen représente les citoyens européens.

- Il amende et vote, avec le Conseil de l'Union européenne, les textes proposés par la Commission ainsi que le budget de l'Union européenne.

- Le Parlement est chargé également d’approuver (ou non) la nomination des membres de la Commission européenne.

- Le résultat des dernières élections : lien

# Les institutions de l’UE

- Le Conseil de l’Union Européenne (= conseil des ministres de l’UE) :

- Le Conseil de l'Union européenne (également appelé "Conseil des ministres de l'UE" ou "Conseil") se prononce, après le Parlement européen, sur les textes de loi et le budget européens.

- Composé des ministres des 27 Etats membres, il se réunit une centaine de fois par an autour de domaines particuliers (Agriculture, Affaires étrangères, Economie…).

- Présentation du Conseil de l’Union Européenne : lien

# Quelques directives récentes qui ont marqué notre quotidien

- L’USB-C est devenu la norme : lien
- Le plastique à usage unique est bâni : lien

# Quelques règlements importants dans le domaine du numérique

- Le RGPD : lien
- Le futur règlement sur l’intelligence artificielle : lien

# Les textes de lois de l’Union Européenne

- La directive : Les directives sont des actes législatifs qui fixent des objectifs aux pays de l'UE. Toutefois, chaque pays est libre d'élaborer ses propres mesures pour les atteindre.

- Les règlements : les règlements sont des actes législatifs contraignants. Ils doivent être mis en œuvre dans leur intégralité, dans toute l'Union européenne.

# Quelles différences entre la directive et le règlement ?

- Dans le cadre d’une directive, les pays ont des marges de manœuvre pour atteindre les objectifs fixés. Dans le cadre d’un règlement, les pays doivent appliquer le texte tel quel.

- Une directive, contrairement au règlement, nécessite donc une loi qui précise de quelle manière les objectifs fixés vont être atteints. On appelle cette loi une loi de transposition.

# Le « qui veut prendre sa place » du Droit International et du Droit Européen

Qui veut participer en tant que répondant.e ? (Nombre de joueurs : 4 personnes)

# Principe

- Les personnes qui répondent auront le choix, après l’énoncé de la question entre :
  - Cash : aucun choix de réponse ne leur sera proposé. Si elles répondent juste, elles remportent 4 points
  - Carré : quatre choix de réponses seront proposés. Si elles répondent juste, elles remportent 2 points
  - Duo : deux choix de réponses leurs seront proposés. Si elles répondent juste, elles remportent 1 pointé

# Q1 : Quelle institution est élue par les citoyens de l’Union européenne ?

# Q1 : Quelle institution est élue par les citoyens de l’Union européenne ?

A. Le Conseil de l’Union européenne
B. La Commission européenne
C. Le Parlement européen
D. Le Conseil européen

# Q1 : Quelle institution est élue par les citoyens de l’Union européenne ?

A. Le Conseil de l’Union européenne
~~B. La Commission européenne~~
C. Le Parlement européen
~~D. Le Conseil européen~~

# Q2 : quel est le rôle principal de la Commission européenne ?

# Q2 : quel est le rôle principal de la Commission européenne ?

A. Représenter les États membres
B. Proposer des textes de loi
C. Adopter le budget de l’Union
D. Rendre des arrêts juridiques

# Q2 : quel est le rôle principal de la Commission européenne ?

~~A. Représenter les États membres~~
B. Proposer des textes de loi
~~C. Adopter le budget de l'Union~~
D. Rendre des arrêts juridiques

# Q3 : Quelle institution fixe les grandes orientations politiques de l’Union européenne ?

# Q3 : Quelle institution fixe les grandes orientations politiques de l’Union européenne ?

A. Le Conseil européen
B. Le Conseil de l’Union Européenne
C. La Commission Européenne
D. Le Parlement Européen

# Q3 : Quelle institution fixe les grandes orientations politiques de l’Union européenne ?

A. Le Conseil européen
~~B. Le Conseil de l’Union Européenne~~
C. La Commission Européenne
~~D. Le Parlement Européen~~

# Q4 : Combien d’institutions principales composent l’Union européenne ?

# Q4 : Combien d’institutions principales composent l’Union européenne ?

A. Trois
B. Quatre
C. Cinq
D. Sept

# Q4 : Combien d’institutions principales composent l’Union européenne ?

~~A. Trois~~
~~B. Quatre~~
C. Cinq
D. Sept

# Q5 : Quel organe judiciaire veille au respect du droit de l’Union européenne ?

# Q5 : Quel organe judiciaire veille au respect du droit de l’Union européenne ?

A. La Cour des comptes
B. La Cour de justice de l’Union européenne
C. Le Conseil européen
D. La Cour européenne des droits de l’homme

# Q5 : Quel organe judiciaire veille au respect du droit de l’Union européenne ?

~~A. La Cour des comptes européenne~~
B. La Cour de justice de l’Union européenne
~~C. Le Conseil européen~~
D. La Cour européenne des droits de l’homme

# Q6 : Quelle est la particularité d’une directive européenne ?

# Q6 : Quelle est la particularité d’une directive européenne ?

A. Elle est directement applicable sans transposition
B. Elle fixe des objectifs que les États doivent atteindre
C. Elle a une valeur juridique supérieure aux règlements
D. Elle est le seul texte décidé par la Commission européenne.

# Q6 : Quelle est la particularité d’une directive européenne ?

A. ~~Elle est directement applicable sans transposition~~
B. Elle fixe des objectifs que les États doivent atteindre
C. Elle a une valeur juridique supérieure aux règlements
D. ~~Elle est le seul texte décidé par la Commission européenne.~~

# Q7 : Quelle institution vote le budget de l’Union européenne ?

# Q7 : Quelle institution vote le budget de l’Union européenne ?

A. Le Conseil Européen
B. Le Conseil de l’Union Européenne
C. La Commission Européenne
D. Le Parlement Européen

# Q7 : Quelle institution vote le budget de l’Union européenne ?

A. ~~Le Conseil Européen~~
B. Le Conseil de l’Union Européenne
C. ~~La Commission Européenne~~
D. Le Parlement Européen

# Q8 : Quelle est la différence entre le Conseil de l’Union européenne et le Conseil européen ?

# Q8 : Quelle est la différence entre le Conseil de l’Union européenne et le Conseil européen ?

A. Le Conseil de l’Union Européenne est composé de membres élus, contrairement au Conseil Européen
B. Le premier regroupe les chefs d’État, le second les ministres
C. Le premier regroupe les ministres des États membres, le second les chefs d’État ou de gouvernement
D. Le premier vote les lois, le second les applique

# Q8 : Quelle est la différence entre le Conseil de l’Union européenne et le Conseil européen ?

~~A. Le Conseil de l’Union Européenne est composé de membres élus, contrairement au Conseil Européen~~
B. Le premier regroupe les chefs d’État, le second les ministres
C. Le premier regroupe les ministres des États membres, le second les chefs d’État ou de gouvernement
~~D. Le premier vote les lois, le second les applique~~

# Les juridictions européenne

- Deux juridictions principales existent en Euurope :
  - La Cour de Justice de l’Union Européenne
  - La Cour Européenne des Droits de l’Homme

- Cette dernière ne dépend pas de l’Union Européenne, mais du Conseil de l’Europe, qui est une institution différente : lien

Quelles affaires juge-t-on à la Cour Européenne des Droits de l’Homme ? Lien, lien2, lien3

Quelles affaires juge-t-on à la Cour de Justice de l’Union Européenne ? Lien1, lien2, lien3

# En résumé

- Le rôle de la Cour de Justice de l’Union Européenne est condamner les pays et les institutions de l’UE qui ne respecteraient pas la législation européenne.

- Le rôle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est de condamner les Etats qui ne respecteraient pas, la Convention Européenne des Droits de l’Homme

# Quelle institution pourrait être saisie dans cette affaire ?

1. La France entre en guerre contre l'Espagne
2. La France ne respecte pas ses engagements d'un point de vue militaire avec les autres pays de l'Union Européenne
3. La France décide d'adopter une nouvelle loi afin de permettre à la Police d'accéder aux données personnelles des citoyens sans demander aucune autorisation.
4. La France décide de faire des prisonniers et de les torturer.
5. La France fait un procès pour l'exemple à un ancien Président de la République. Celui-ci estime que ses droits à la défense ont été bafoués.
6. La France ne respecte pas ses engagements climatiques, tels qu'elle s'était engagée à le faire lors de la dernière COP

# 4. La Loi

« Nul n’est censé ignorer la loi » : lien

Qui a compris comment se fabriquent les lois ? Lien

# La fabrique de la loi, comment ça marche ?

Lien

# Rappels sur la fabrique de la loi

- Le gouvernement et les membres du Parlement (députés et sénateurs) peuvent être à l’initiative des lois
  - Quand l’initiative vient du gouvernement, on parle d’un projet de loi
  - Quand elle vient d’un membre du Parlement, on parle d’une proposition de loi

# Rappels sur la fabrique de la loi

- Avant d’être soumise au vote du Parlement, le projet de loi ou la proposition de loi doit être validée en commission.

- L’objectif des commissions est de faire un premier filtre, et d’éliminer les textes qui ne recevraient aucun accueil favorable.

# Rappels sur la fabrique de la loi

- L’Assemblée Nationale vote dans un premier temps. Puis le texte est soumis au Sénat.

- Tant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ne s’entendent pas sur une même version du texte de loi, celui-ci fait des aller-retours entre les deux chambres du Parlement. On appelle cela la navette parlementaire.

# Rappels sur la fabrique de la loi

- Si l’Assemblée Nationale et le Sénat ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les termes du texte de loi, une commission paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs tentent une dernière fois d’élaborer et d’adopter un texte commun.

- Si elle échoue, c’est l’assemblée nationale qui a le dernier mot.

# Rappels sur la fabrique de la loi

- Une fois votée, le Président de la République a 15 jours pour la promulguer.

- Elle entre alors en vigueur en étant publiée au journal officiel.

Le Journal Officiel : lien

# La schtroumpf fabrique de la loi

# Les phrases du jeu

1. Un schtroumpf de loi provient d’un membre du gouvernement, sinon on parle d’une proposition de loi

2. Les membres du schtroumpf peuvent également être à l’initiative des lois.

3. Avant d’être soumis au vote du schtroumpf, le texte passe d’abord un premier filtre, le passage en schtroumpf

# Les phrases du jeu

4. Si les membres de la schtroumpf et les membres du schtroumpfs ne sont pas d’accord sur le texte, celui-ci fait des navettes entre les deux.

5. Après deux tentatives de navette, on désigne une schtroumpf composées de 7 schtroumpfs et de 7 schtroumpfs pour tenter une dernière fois de s’entendre sur un texte commun

6. En cas d’échec, ce sera le vote du schtroumpf qui comptera

# Les phrases du jeu

- 7. Une fois votée par le schtroumpf, le schtroumpf peut toujours être saisi pour vérifier que la loi respecte bien la schtroumpf

- 8. Puis, ce sera au tour du Président de la République de schtroumpfer la loi.

- 9. Celle-ci entrera en schtroumpf quand elle sera publiée au schtroumpf

# Quel est le point commun entre ces trois articles ?

1. « Attaquer tous nos décrets qui visent à limiter l’usage du plastique, c’est le sport national de Plastalliance » : lien

2. *« C'est sûr qu'il y avait une petite amertume, car on avait placé beaucoup d'espoir dans cette loi,* confirme Gérard Lorber, betteravier et secrétaire général de la FDSEA du Bas-Rhin » : lien

3. "Touche pas à ma poêle !" : chez SEB et Tefal, salariés et direction ensemble contre la proposition de loi sur les PFAS : lien

# L’envers du décor : les lobbys

lien

Le répertoire officiel des lobbys : lien

# Les lobbys

- Les lobbys sont des groupes de personnes créés pour promouvoir et défendre des intérêts, en exerçant des pressions ou une influence sur des personnes ou des institutions publiques détentrices de pouvoir.

# Les règles qui s’appliquent aux lobbys

- Les lobbys doivent s’enregistrer auprès de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique.

- Les lobbys doivent s'abstenir de :
  - proposer ou remettre des présents, dons ou avantages d’une valeur significative à un responsable public ;
  - verser une rémunération à un responsable pour qu'il prenne la parole dans un colloque ou une réunion ;
  - essayer d’obtenir des informations par des moyens frauduleux ;
  - vendre des informations ou des documents provenant d’un responsable public.

# Les règles qui s’appliquent aux responsables publics

- Ils doivent s’abstenir d’un vote lorsqu’ils estiment être dans une situation de conflit d’intérêt;

- Ils adressent à la HATVP, en début et en fin de mandat, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration faisant apparaître les intérêts qu’ils détiennent (ou que leurs conjoints détiennent) à cette date

Les différents types de loi : lien

# Comment ça marche le vote du budget ?

Lien

Le tour de chauffe est terminé

Lien

# Les différents types de lois

- Alors que les lois « classiques » ne sont votées qu’une fois, et vivent tant qu’elles ne sont pas abrogées par une nouvelle loi, d’autres sont votées chaque année.

- Il s’agit des lois de finance et des lois de financement de la Sécurité Sociale. Ces deux lois votées chaque année font l’objet d’âpres discussions, et ont conduit à la censure de plusieurs gouvernements récemment

# 5. Les textes réglementaires : les décrets et les arrêtés

# Les décrets et les arrêtés

- Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre.

- Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux publiés notamment par des ministres, des préfets ou des maires.

# Peut-on passer par décret pour éviter le vote du Parlement ?

- Le domaine de la loi, tel que défini par l'article 34, concerne
  - les droits et libertés fondamentales,
  - la fiscalité,
  - le droit civil,
  - le droit pénal,
  - le fonctionnement de l'administration, de la défense nationale ou encore de l'enseignement.

- On ne peut donc pas, par décret, prendre une mesure qui entre dans un de ces domaines, réservés à la loi.

# Alors, à quoi servent les décrets et les arrêtés ?

- Les décrets et les arrêtés complètent la loi, précisent comment elle doit être appliquée dans un contexte géographique ou sectoriel particulier.

- Ils ne peuvent pas comporter de décisions contraires à ses principes.

# 6. La Jurisprudence

# La jurisprudence

- La jurisprudence provient des décisions de justice rendues par les tribunaux et cours dans une situation juridique donnée.

- Les juges sont chargés d’appliquer la loi. Dans le cas où la loi est absente ou imprécise, ils sont obligés de l’interpréter. Ils créent alors une nouvelle règle. C’est ce qui s’appelle un précédent.